

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1436/2531

กรมตำรวจ

จ.ส.ต. เหมือน นาม วิเศษ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.ระฎากร มาตรา 121

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ระฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 มาตรา 27

โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล อธิบดีซึ่งเป็นผู้แทนของกรมโจทก์มอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องคดีแทน ดังนี้อากรสำหรับการมอบอำนาจซึ่งกรมโจทก์เป็นฝ่ายที่ต้องเสียจึงเป็นอันไม่ต้องเสียตามประมวลระฎากร มาตรา 121 โจทก์มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 3 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 4 ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงในด้านการเงินและทะเบียนยานพาหนะ แต่จำเลยที่ 3 ไม่เคยตรวจตราอย่างใกล้ชิดในการเก็บรักษาเงินและไม่ดูแลในการนำเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบเป็นการประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฉวยโอกาสยักยอกเงินของทางราชการไป จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 4 มีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธร ย่อมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน่วยราชการที่ตนมีหน้าที่ควบคุมอยู่ แม้จะมอบหมายหน้าที่การเงินให้จำเลยที่ 3 ดูแลแทน จำเลยที่ 4 ก็ยังต้องมีหน้าที่ดูแลมิให้เกิดการเสียหาย เมื่อจำเลยที่ 4 ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการรักษาเงินโดยไม่เก็บรักษา ฎญแจไว้กับตนกลับมอบให้จำเลยที่ 3 ซึ่งถือฎญแจอยู่อีก 1 ดอก เป็น การเปิดช่องให้มีการยักยอกเงินสะดวกขึ้นเมื่อมอบหมายให้จำเลยที่ 3ปฏิบัติหน้าที่แทนตนก็มิได้

ตรวจตราควบคุมดูแลการนำเงินเข้าและออกจากที่เก็บตลอดจนมิได้ตรวจสอบ
ทะเบียนเงินยืมและเร่งรัดให้มีการส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมตามระเบียบจนเป็นเหตุ
ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันปลอมใบยืมและเบิกเงินไปโดยผิดระเบียบถึง 29 ครั้ง
ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ เมื่อเกิดความเสียหายอันเป็นผล ของความประมาท
เลินเล่อดังกล่าวจำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมาอันเป็นหน่วยงานของโจทก์ ได้กระทำความผิดต่อโจทก์โดยจำเลย
ที่ 1 ได้ทำสัญญารับรองการยืมเงินปลอมเพื่อยืมเงินทดรองไปราชการในนามของตน
รวม 12 ฉบับและในนามของบุคคลอื่นอีก 17 ฉบับ แล้วนำสัญญาดังกล่าวแสดงต่อ
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีมีหน้าที่เก็บรักษาเงินและทำบัญชีรับจ่ายเงินทุกประเภท
แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันเบียดบังเอาเงินค่าภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน
ซึ่งโจทก์จัดเก็บมาไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยทั้งสองรวมเป็นเงิน 337,600 บาทต่อ
มาจำเลยที่ 1 ส่งเงินใช้คืนโจทก์เป็นเงิน 10,560 บาท คงเหลือเงินที่จำเลยทั้งสอง
ต้องรับผิดชอบใช้คืนเป็นเงิน 327,040 บาท จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นรองผู้กำกับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดนครราชสีมาและจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของจำเลยที่
1 ที่ 2 ได้ประมาทเลินเล่อไม่ควบคุมให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทุจริต เบียดบัง ยักยอก
เงินจำนวนดังกล่าวเป็นประโยชน์ส่วนตน จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์เรียก
ร้องให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์แล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอ
ให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้เงินคืนแก่โจทก์ 327,040 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่สมบูรณ์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองไม่ได้ ประมาทเลินเล่อและฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่โจทก์เป็นเงิน 327,040 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับฎีกาข้อแรกของจำเลยที่ 3 และที่ 4 เรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งจำเลยอ้างว่าใบมอบอำนาจไม่ปิดอากรแสตมป์จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามประมวลรัษฎากรมาตรา 121 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2508 มาตรา 27 บัญญัติว่า "ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระทำการของรัฐบาลโดยหน้าที่บุคคลผู้กระทำการในนามของรัฐบาล... ฯลฯ อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย..." ดังนั้น เมื่อโจทก์คดีนี้เป็นกรมในรัฐบาลอธิบดีซึ่งเป็นผู้แทนของกรมโจทก์มอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องคดีแทนอากรสำหรับการมอบอำนาจซึ่งกรมโจทก์เป็นฝ่ายที่ต้องเสีย จึงเป็นอันไม่ต้องเสีย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง... ฯลฯ

ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่นั้น... เห็นว่า จำเลยที่ 3 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 4 ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงในด้านการเงินและทะเบียนยานพาหนะนอกจากจำเลยที่ 3 จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเก็บรักษาเงินกล่าวคือ ไม่เคยตรวจตราอย่างใกล้ชิดในการเก็บรักษาเงินแล้วยังไม่เอาใจใส่ดูแลในการนำเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วย นับว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างมาก เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฉวยโอกาสที่จำเลยที่ 3 ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวยกเงินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 4 โดย

ตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน่วยราชการที่ตนมีหน้าที่ควบคุมอยู่ แม้จะได้มอบหมายหน้าที่การเงินให้จำเลยที่ 3 ไปดูแลแทนจำเลยที่ 4 ก็ยังต้องมีหน้าที่ดูแลมิให้เกิดการเสียหาย ได้รับความตามคำเบิกความของพันตำรวจตรีบัวศรี จิตรปลื้ม และนายดาบตำรวจสมพงษ์ เดชพร เจ้าหน้าที่การเงินของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาว่า จำเลยที่ 4 เป็นกรรมการรักษาเงินด้วยแต่เมื่อจำเลยที่ 4 มอบหมายหน้าที่การเงินให้จำเลยที่ 3 แล้วจำเลยที่ 4 ก็ไม่ได้มาตรวจตราเรื่องการเงิน ถูกกุญแจที่เก็บรักษาเงินโดยหน้าที่จำเลยที่ 4 ในฐานะกรรมการรักษาเงินต้องถือไว้ 1 ดอกตามที่กระทรวงการคลังวางระเบียบไว้เพื่อให้กรรมการแต่ละคนควบคุมซึ่งกันและกันอยู่ในตัว การจะนำเงินเข้าออกจากที่เก็บต้องมีพยานร่วมรู้เห็นเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเงินของรัฐ แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 หาได้ตระหนักถึงข้อนี้ไม่ กลับมอบกุญแจให้จำเลยที่ 3 ซึ่งมีหน้าที่ถือกุญแจอยู่ 1 ดอกแล้ว ให้ถือกุญแจของจำเลยที่ 4 เพิ่มขึ้นอีก 1 ดอกด้วย เป็นการเปิดช่องทางให้มีการยักยอกเงินได้สะดวกขึ้นอีก เห็นว่าจำเลยที่ 4 นอกจากจะปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวแล้วยังไม่ยอมเก็บรักษากุญแจในฐานะเป็นกรรมการรักษาเงินไว้กับตน ทั้งเมื่อได้มอบหมายให้จำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนตนแล้ว ก็มิได้ตรวจตราควบคุมดูแลการนำเงินเข้าและออกจากที่เก็บตลอดจนมิได้ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเร่งรัดให้มีการส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมตามระเบียบจนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันปลอมใบยืมและเบิกเงินไปโดยผิดระเบียบเป็นจำนวนถึง 29 ครั้ง ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อเมื่อเกิดการเสียหายอันเป็นผลของความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 4 ดังกล่าวจำเลยที่ 4 จึงหาพ้นความรับผิดชอบในเงินที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยักยอกไปไม่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ